



P U T U S A N

Nomor 220/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yon Febri Panggilan Yon
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 7 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 No. 100 Kelurahan
Padang Tengah Payobadar Kecamatan
Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 September 2020 Nomor 220/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tertanggal 09 Juli 2020 No. Reg.Perkara PDM-40/PYKBH/O7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YON FEBRI Pgl YON pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan". dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut di atas pada awal mulanya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berangkat menuju SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa yaitu jenis Toyota Kijang commando/KF 20 warna hijau BA 8427 N milik terdakwa dan pada mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki mobil yang sudah di modifikasi warna hijau pada bak belakang dan 12 (dua belas) buah jerigen isi 35 liter. Lalu Sesampainya terdakwa di SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh lalu terdakwa langsung membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU tersebut dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di masukan ke dalam 1 (satu) buah tangki mobil yang telah di modifikasi dan setelah tangki tersebut di isi dengan bahan bakar minyak jenis premium lalu terdakwa mengangkut atau membawa bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke dekat sebuah rumah yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari SPBU di Jalan Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh, kemudian terdakwa menyalin atau memindahkan bahan bakar minyak jenis premium yang ada dalam tangki yang sudah di modifikasi tersebut kedalam 3 (tiga) buah jerigen isi 35 liter dan setelah bahan bakar minyak jenis premium tersebut selesai di pindahkan lalu terdakwa pergi lagi kembali ke SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah setelah terdakwa selesai membeli bahan bakar minyak jenis premium lalu terdakwa pergi kembali ke rumah tempat terdakwa menyalin atau memindahkan bahan bakar minyak jenis premium sebelumnya dan sesampainya terdakwa di dekat rumah tersebut lalu terdakwa menyalin atau memindahkan lagi bahan bakar minyak jenis premium tersebut kedalam 3 (tiga) jerigen. Kemudian terdakwa pergi membawa mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tersebut kerumah terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi secara enceran di rumah terdakwa namun pada

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2020/PT PDG



saat terdakwa di perjalanan sewaktu terdakwa membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis premium lalu mobil yang di kendaraai oleh terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium lebih kurang 6 (enam) jerigen yang di letakan dalam bak belakan mobil diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh dan salah seorang dari anggota kepolisian dari Polres payakumbuh menanyakan kepada terdakwa tentang surat izin pengangkutan dan surat izin niaga bahan bakar minyak jenis premium kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mellihatkan surat izi pengangkutan dan surat izin niaga bahan bakar minyak jenis premium kepada anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh kemudian setelah itu anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh mengamankan terdakwa serta 1 (satu) 1 (satu) unit mobil milik terdakwa yaitu jenis Toyota Kijang commando/KF 20 warna hijau BA 8427 N dan 5 (lima) jerigen bahan bakar minyak jenis premium sedangkan yang 1 (satu) jerigen lagi Daftar pencaharian barang bukti (DPB) kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Polres payakumbuh membawa terdakwa serta barang bukti ke kepolres payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf b Jo pasal 23 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YON FEBRI Pgl YON pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Jln. Khatib Sulaiman Kel.Padang Karambia Kec.Payakumbuh selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga". dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut di atas pada awal mulanya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berangkat menuju SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa yaitu jenis Toyota Kijang commando/KF 20 warna hijau BA 8427 N milik terdakwa dan pada mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di modifikasi warna hijau pada bak belakang dan 12 (dua belas) buah jerigen isi 35 liter. Lalu Sesampainya terdakwa di SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh lalu terdakwa langsung membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU tersebut dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di masukan ke dalam 1 (satu) buah tangki mobil yang telah di modifikasi dan setelah tengki tersebut di isi dengan bahan bakar minyak jenis premium lalu terdakwa mengangkut atau membawa bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke dekat sebuah rumah yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari SPBU di Jalan Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh, kemudian terdakwa menyalin atau memindahkan bahan bakar minyak jenis premium yang ada dalam tengki yang sudah di modifikasi tersebut kedalam 3 (tiga) buah jerigen isi 35 liter dan setelah bahan bakar minyak jenis premium tersebut selesai di pindahkan lalu terdakwa pergi lagi kembali ke SPBU PT. Kelok Sembilan Gemilang Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan kota Payakumbuh untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah setelah terdakwa selesai membeli bahan bakar minyak jenis premium lalu terdakwa pergi kembali ke rumah tempat terdakwa menyalin atau memindahkan bahan bakar minyak jenis premium sebelumnya dan sesampainya terdakwa di dekat rumah tersebut lalu terdakwa menyalin atau memindahkan lagi bahan bakar minyak jenis premium tersebut kedalam 3 (tiga) jerigen. Kemudian terdakwa pergi membawa mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tersebut kerumah terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi secara enceran di rumah terdakwa namun pada saat terdakwa di perjalanan sewaktu terdakwa membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis premium lalu mobil yang di kendarai oleh terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium lebih kurang 6 (enam) jerigen yang di letakan dalam bak belakan mobil diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Payakumbu dan salah seorang dari anggota kepolisian dari polres payakumbuh menanyakan kepada terdakwa tentang surat izin pengangkutan dan surat izin niaga bahan bakar minyak jenis premium kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat melihatkan surat izi pengangkutan dan surat izin niaga bahan bakar minyak jenis premium kepada anggota kepolisian dari polres Payakumbuh kemudian setelah itu anggota kepolisian dari polres Payakumbuh mengamankan

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2020/PT PDG



terdakwa serta 1 (satu) 1 (satu) unit mobil milik terdakwa yaitu jenis Toyota Kijang commando/KF 20 warna hijau BA 8427 N dan 5 (lima) jerigen bahan bakar minyak jenis premium sedangkan yang 1 (satu) jerigen lagi Daftar pencaharian barang bukti (DPB) kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Polres payakumbuh membawa terdakwa serta barang bukti ke kepolres payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga atau penjualan bahan bakar minyak jenis premium enceran tersebut di rumah terdakwa lebih kurang sudah 4 (empat) tahun.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan/Niaga bahan bakar minyak jenis premium tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d Jo pasal 23 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-40/PYKBH/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YON FEBRI Pgl YON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " yang melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau / gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YON FEBRI Pgl YON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan subsidiar denda selama 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5 (lima) buah jerigen isi 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 160,585 ml (seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima milliliter);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tangki mobil yang dimodifikasi warna hijau;
- 6 (enam) buah jerigen kosong isi 35 liter

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N a.n AHMAD SYAH HIRWAN,S.SOS.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga riburupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pyh, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yon Febri pgl Yon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N a.n AHMAD SYAH HIRWAN,S.SOS.
 - 5 (lima) buah jerigen isi 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 155,585 (seratus lima puluh lima koma lima ratus delapan puluh lima liter)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tangki mobil yang dimodifikasi warna hijau
- 6 (enam) buah jerigen kosong isi 35 liter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Band/2020/PN.Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh ternyata bahwa pada tanggal 1 September 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 September 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 September 2020 dan salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama (hukuman Percobaan) dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

- 1 Menyatakan terdakwa YON FEBRI Pgl YON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"yang melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau / gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YON FEBRI Pgl YON dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.**



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan subsidiair denda selama **2 (dua) bulan** kurungan

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N;

Dikembalikan kepada terdakwa

2. 5 (lima) buah jerigen isi 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 160,585 ml (seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima milliliter);

Dirampas untuk Negara

3. 1 (satu) buah tangki mobil yang dimodifikasi warna hijau;
4. 6 (enam) buah jerigen kosong isi 35 liter;

Dirampas untuk dimusnahka

5. 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N a.n AHMAD SYAH HIRWAN,S.SOS.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga riburupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama (khusus terhadap barang bukti mobil dan STNK nya) dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

1. Menerima sebagian Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Kijang commando /KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N a.n AHMAD SYAH HIRWAN,S.SOS;

Dikembalikan kepada terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Terbanding;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / Terbanding dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pyh serta Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Comando / KF 20 Pick Up warna Hijau BA 8427 N dan 1 (satu) lembar STNK nya atas nama Ahmad Syah Hirwan,S.Sos dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa mobil Pick Up dan STNK nya tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa mencari nafkah sehari-harinya untuk menghidupi keluarganya, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah adil barang bukti mobil dan STNK nya tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa hukuman percobaan sudah tepat dan benar serta telah setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II putusan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa bahwa dengan demikian Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Strafmaat (penjatuhan pidana) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang



menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa (6 bulan penjara dengan masa percobaan 2 tahun) terlalu ringan dengan alasan tidak ada efek jera maupun pembelajaran bagi pelaku maupun masyarakat, bahwa perbuatannya melanggar aturan dan dapat merugikan masyarakat (melakukan jual beli BBM bersubsidi tanpa ada surat izin dari pihak berwenang), oleh karena itu supaya dijatuhkan pidana karena kesalahannya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sesuai dengan amar putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu denda Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon agar barang bukti mobil Pick Up dan STNK nya agar dikembalikan kepada Terdakwa, bahwa mengenai barang tersebut Majelis Hakim sependapat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim, sehingga sesuai dengan Hukum Acara Pidana maka putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diambil suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pyh haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa mobil Pick Up dan STNK nya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo pasal 23 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pyh yang dimintakan banding tersebut; sekedar mengenai barang buktinya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Yon Febri pgl Yon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Kijang commando/KF 20 pick up warna hijau BA 8427 N a.n AHMAD SYAH HIRWAN,S.SOS.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) buah jerigen isi 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 155,585 (seratus lima puluh lima koma lima ratus delapan puluh lima liter);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tangki mobil yang dimodifikasi warna hijau
- 6 (enam) buah jerigen kosong isi 35 liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Rohendi, S.H., M.H. dan Petriyanti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Widya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Rohendi, S.H., M.H.

[Inang Kasmawati, S.H.](#)

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)